عن الامام أنه كالبر (قوله وهو ثمانية ارطال بالعراقي) والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما فالصاع مايسع ألفا وأربعين درهما وقول أبي يوسف الصاع مايسع خمسة أرطال وثلث مراده بالرطل رطل المدينة وهو ثلاثون استارا ورطل العراق عشرون استارا فيكون المجموع على القولين مائة وستين استارا والاستار ستة دراهم ونصف وبعضهم جعل الخلاف حقيقيا وعالم يتنس عليه كذرة وخبز تعتبر فيه القيمة وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ولا تجوز للذمي على المفتى به وهل يعتبر الصاع أو نصفه بالوزن أو الكيل طريقتان ذكرهما الزيلعي (قوله ويجوز دفع القيمة) قال في التنوير ويجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتكاف اه (قوله عند وجدان مايحتاجه) أي الفقير أي من هذه الاصناف التي تخرج منها الفطرة بأن كان الزمن زمن خصب (قوله لقضاء حاجة الفقير) أي وحاجة الفقير متنوعة (قوله ومايؤكل) أي ولو من غير هذه الاعيان بأن يدفع عنها بالقيمة (قوله قبل الخروج الى المصلى) بعد طلوع فجر الفطر عملا بأمره وفعله صلى الله عليه وسلم درر (قوله وصح لو قدم) أي ولو قبل رمضان على ماعليه عامة المتون والشروح وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية فكان هو المذهب در (قوله أو أخر) فوقتها موسع لايضيق الا في آخر العمر وهو قول أصحابنا وبه قالت العامة بدائع (قوله واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير) وعلى الجواز الاكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو المذهب والامر في حديث أغنوهم للندب فيفيد الاولوية در *(فرع)* من سقط عنه الصوم بعذر لم تسقط فطرته وقالوا في اخراجها قبول الصوم والنجاح والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر والنية فيها عند الدفع ويكفي وجودها عند العزل على الظاهر كما في الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

وهو ثمانية ارطال بالعراقي ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان مايحتاجه لانها اسرع لقضاء حاجة الفقير وان كان زمن شدة فالحنطة والشعير ومايؤكل افضل من الدراهم ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر فمن مات او افتقر قبله او اسلم او اغتنى او ولد بعده لاتلزمه ويستحب اخراجها قبل الخروج الى المصلى وصح لو قدم او اخر والتأخير مكروه ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على اكثر من فقير ويجوز دفع ماعلى جماعة لواحد على الصحيح والله الموفق للصواب

(كتاب الحج)

بفتح الحاء وكسرها لغة القصد الى معظم لامطلق القصد كما ظنه بعضهم ذ واختلف هل كان في شريعة من قبلنا واجبا أم لا والصحيح أنه لم يجب الا على هذه الامة وفي حاشية العلامة نوح اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج والمشهور أنها سنة ست وهو الصحيح وقيل سنة خمس وقيل سنة تسع وصححه القاضي عياض وقيل فرض قبل الهجرة وهو بعيد وأبعد منه قول بعضهم انه فرض سنة عشر أخرج البخاري عن زيد بن أرقم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج بعد ماهاجر حجة واحدة وأخرج الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن بها عمرة وكانت حجته بعد ماهاجر سنة عشر وحج أبو بكر الصديق في السنة التي قبلها سنة تسع وأما سنة ثمان وهي عام الفتح فحج بالناس قبلها عتاب ابن أسيد اه وهو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا بمكة بعد الفتح وذكر ملا علي أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حجا لا يعلم عددها وقال ابن الاثير كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر يعني الا أن يمنع منه مانع وينبغي لمريد الحج أو الغزو أن يستأذن أبويه فان خرج بدون اذنهما مع الاحتياج اليه للخدمة أثم وقيل يكره والاجداد والجدات كالابوين عند فقدهما وللاب منعه